

Pengakuan adalah Bukti yang bernilai (*volledige, bindende, beslissende bewijskracht*) tetapi dalam Perceraian Tetap diperlukan Saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg ; -----

Pasal 311

Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHperd. 1925; IR. 174.)

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian tersebut merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka Majelis Hakim berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.